РЕКЛАМА

Дело № 2-428/2021

Номер дела: **2-428/2021**

УИН: **25RS0032-01-2021-001274-50**

Дата начала: **18.08.2021**

Дата рассмотрения: **21.09.2021**

Суд: **Хорольский районный суд Приморского края**

Судья: **Рыпчук О.В.**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Аргунов Д.М.		
ОТВЕТЧИК	МБДОУ детский сад № 9 п. Ярославский		
ОТВЕТЧИК	Администрация Хорольского муниципального округа		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			18.08.2021
Передача материалов судье			18.08.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		23.08.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			23.08.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			23.08.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	21.09.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			22.09.2021

Решение

Копия 25RS0032-01-2021-001274-50 дело № 2-428/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 сентября 2021 года с.Хороль

Хорольский районный суд Приморского края

в составе: председательствующего судьи О.В. Рыпчука,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.Г. Смысловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

по иску заместителя прокурора Хорольского района Приморского края в интересах неопределенного круга лиц

к администрации Хорольского муниципального округа, МБДОУ детский сад № 9 общеразвивающего типа пгт.Ярославский

о возложении обязанности совершить действия,

при участии: ст.помощника прокурора района Савченко Е.С.,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Хорольского района Приморского края Аргунов Д.М. обратился в суд с иском к администрации Хорольского муниципального округа, МБДОУ детский сад № 9 общеразвивающего типа пгт.Ярославский (далее – образовательная организация) в котором с учетом уточнений просил:

возложить на образовательную организацию обязанность в течение 6ти месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Хорольского муниципального округа, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес> охранной сигнализацией; обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, или военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

возложить на администрацию Хорольского муниципального округа в течение 8ми месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания образовательной организации.

В обоснование своих требований прокурор приводит положения Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской

Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В судебном заседании ст.помощник прокурора района Савченко Е.С. поддержал уточненный иск по изложенным в нем основаниям в полном объеме.

Ответчики, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. Через канцелярию суда поступили письменные возражения, в которых администрация, ссылаясь на дефицит муниципального бюджета и отсутствие на территории округа соответствующей инфраструктуры, считает заявленные в иске требования неподлежащими удовлетворению. От образовательной организации поступило письменное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие е представителя.

Исследовав в порядке ст.67 ГПК РФ иск и представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы истца, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

В соответствии с пунктом «д» ст.11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

На основании ч.13 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, включая здания образовательных учреждений должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Согласно ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (одними из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, а также приоритет мер его предупреждения.

Пункт 4 ч.2 ст.5 Закона о противодействии терроризму Правительство Российской Федерации: устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

В соответствии с п.5 названных Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Также согласно п.п.24 и 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности осуществляются, в том числе, мероприятия: по обеспечению охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; по оборудованию на 1-м этаже указанного объекта помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); по оборудованию основных входов в здание, входящих в состав рассматриваемого объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); по оснащению объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения. К компетенции образовательного учреждения относятся, в том числе: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

Как следует из п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии с п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Данное положение корреспондируется с положениями ст.ст.2, 16 (п.п.7.1, 8, 13 ч.1) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Пунктом 32 Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 предусмотрено, что контроль за выполнением Требований осуществляется, в том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) в целях:

проверки выполнения на объектах (территориях) требований к их антитеррористической защищенности, а также разработанных в соответствии с ними организационно-распорядительных документов органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий);

оценки эффективности использования систем обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) и реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий);

выработки и реализации мер по устранению выявленных в ходе проведения проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) недостатков.

Из чего следует, что названными Требованиями, прямо предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по контролю и принятию мер соответствия объектов

учреждений дошкольного и среднего образования требованиям законодательства к их террористической защищенности.

Необходимость физического присутствия сотрудников охранных организаций в зданиях образовательных учреждений прямо установлена Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006. Иные, не требующие физического присутствия сотрудников охранных организаций мероприятия, указанные в п.24 указанного Постановления, и мероприятия, указанные в п.25 данного Постановления, являются дополнительными. Необходимость их осуществления обусловлена особым статусом образовательных учреждений и необходимостью обеспечения их большей антитеррористической защищенности.

При этом в силу п.17 Постановления антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях).

Применительно к детским садам и школам указанные цели не могут быть достигнуты без физического присутствия сотрудников охранных организаций на территории данных учреждений, чем и обусловлено включение в Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (пп.«б» п.25), признающего такое присутствие обязательным.

Следовательно, достижение цели обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, предполагает необходимость комплексного подхода к решению указанных задач, то есть конкретные меры по обеспечению безопасности в образовательном учреждении должны определяться с учетом результатов оценки уязвимости и защищенности объекта, наличия иных мер по предупреждению терроризма.

Как следует из материалов дела, МБДОУ детский сад №9 общеразвивающего типа пгт.Ярославский подведомственно администрации Хорольского муниципального округа. Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован и утвержден. Здание по адресу: <адрес>, отнесено к объектам антитеррористической защиты 3го уровня опасности.

В ходе проведенной прокуратурой проверки деятельности образовательной организации выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму, а именно: здание не оснащено охранной сигнализацией; охрана объектов (территорий) не обеспечена физическим присутствием сотрудников охранных организаций; объект (территория) не оснащен стационарными или ручными металлоискателями.

По результатам проведенной проверки, 01.06.2021 заведующему образовательной организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, однако выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, вопрос о выделение денежных средств на проведение указанных мероприятий положительно не закрыт.

Поскольку неисполнение образовательной организацией требований по обеспечению физической охраны объекта; по оборудованию охранной сигнализации; по оснащению объекта стационарными или ручными металлоискателями, влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на безопасное пребывание на территории образовательного учреждения, суд на основании положений Закона о противодействии терроризму, Требований, а также Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пришел к выводу об удовлетворении исковых требований заместителя прокурора. Предложенные прокурором сроки являются достаточными.

Возражения администрации округа суд отклоняет, как не имеющие юридического значения.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.194-198, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненный иск заместителя прокурора Хорольского района Приморского края удовлетворить в полном объеме.

Возложить на центр развития ребенка МБДОУ детский сад №9 общеразвивающего типа пгт.Ярославский следующие обязанности в течение 6ти (шести) месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Хорольского муниципального округа, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности:

оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес>а: охранной сигнализацией;

обеспечить охрану объекта (территории) – здания по адресу: <адрес>, сотрудниками частных охранных организаций либо подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, либо военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Возложить на администрацию Хорольского муниципального округа в течение 8ми (восьми) месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБДОУ МБДОУ детский сад № 9 общеразвивающего типа пгт.Ярославский, по адресу: <адрес>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Хорольский районный суд Приморского края в течение месяца.

Судья О.В. Рыпчук

Резолютивная часть решения суда оглашена в судебном заседании 21.09.2021. Полный его текст изготовлен 22.09.2021.

Судья /подпись/

Копия верна.

Судья Хорольского районного суда Рыпчук О.В.

<данные изъяты>

<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».